

I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2026, de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, por la que se declara a la Fundación Deporte Gijón Oeste (FUNDEGO) fundación de interés general, clasificándola como cultural, y se ordena su inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias, de la "Fundación Deporte Gijón Oeste" (FUNDEGO), resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante documentación presentada el 20 de agosto de 2026, se solicita del Protectorado de Fundaciones Docentes y Culturales la clasificación e inscripción de la denominada "Fundación Deporte Gijón Oeste" (FUNDEGO) en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias. A la solicitud de inscripción registral de la entidad se adjunta: a) Copia autorizada electrónica de escritura pública de constitución de la Fundación, otorgada 17 de julio de 2026, con diligencia de subsanación de 10 de agosto de 2026, ante el Notario del Ilustre Colegio de Asturias, con residencia en Gijón, D. Carlos García Melón, con el número 1555 de su protocolo; b) Certificado negativo de denominación protocolizado en la referida escritura pública c) Ejemplar de autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; d) Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal y e) Certificado bancario protocolizado en el instrumento notarial acreditando las características y la realidad de la aportación.

Segundo.—Del examen del referido documento público de constitución de la Fundación consta la identificación de sus fundadores, resultando identificados como tales:

1. Club Balonmano La Calzada,
2. Club Patín Gijón Solimar,
3. Club Deportivo Judo La Calzada,
4. Club Voleibol La Calzada,
5. Club Deportivo Rítmica Galaica,
6. Club Baloncesto L'arbeyal,
7. Calzada Rugby Club de Gijón.

Cada entidad patrona designa como persona física representante en el Patronato las siguientes personas:

1. Por Club Balonmano La Calzada, doña Raquel Álvarez Lafuente.
2. Por Club Patín Gijón Solimar, don Fernando Sierra Cachero.
3. Por Club Deportivo Judo La Calzada, don Rubén Rodríguez González.
4. Por Club Voleibol La Calzada, don Aníbal López Fernández.
5. Por Club Deportivo Rítmica Galaica, doña Raquel Rodríguez Rodríguez.
6. Por Club Baloncesto L'arbeyal, doña Begoña Hernández Martín.
7. Por Calzada Rugby Club de Gijón, don Juan Carlos García Tournier.

Tercero.—Los fines y actividades de la Fundación se establecen en los artículos 3 y 4, estableciendo que:

"La Fundación Deporte Gijón Oeste (FUNDEGO) tiene por finalidad la promoción del deporte como instrumento de interés general para la mejora de la calidad de vida, la inclusión social, la educación en valores, la igualdad de oportunidades y el desarrollo comunitario, con especial atención al ámbito territorial de la zona oeste de Gijón.

Para el cumplimiento de esta finalidad, la Fundación perseguirá, entre otros, los siguientes fines:

- a) Promover la práctica deportiva en todas las edades y niveles, facilitando el acceso al deporte como un derecho y una herramienta de desarrollo personal y social.
- b) Favorecer la cooperación, coordinación y fortalecimiento de los clubes deportivos de la zona oeste de Gijón, impulsando proyectos conjuntos que contribuyan a mejorar su capacidad organizativa, técnica y económica.
- c) Apoyar la participación de deportistas, equipos y clubes deportivos en competiciones de ámbito local, autonómico, nacional e internacional.
- d) Promover el deporte inclusivo, facilitando el acceso a la práctica deportiva de las personas con discapacidad y de aquellos colectivos que presenten mayores dificultades de acceso por razones económicas, sociales o de cualquier otra naturaleza.

- e) Fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo, promoviendo la participación femenina y la eliminación de cualquier forma de discriminación.
- f) Impulsar el deporte como herramienta de integración social, convivencia, educación en valores, participación ciudadana y cohesión territorial.
- g) Favorecer el desarrollo integral de la infancia y la juventud mediante la práctica deportiva y la adquisición de hábitos de vida saludables.
- h) Promover acciones solidarias y proyectos de interés social vinculados al deporte y a la actividad física.
- i) Establecer alianzas y mecanismos de colaboración con administraciones públicas, entidades privadas, centros educativos, asociaciones vecinales, entidades sociales y cualquier otra organización cuyos fines sean compatibles con los de la Fundación.
- j) Captar y canalizar recursos públicos y privados destinados al desarrollo de proyectos deportivos, sociales, educativos y comunitarios que contribuyan al cumplimiento de los fines fundacionales.
- k) Cualesquiera otros fines de interés general relacionados con la promoción del deporte, la actividad física, la inclusión social, la salud, la educación y el bienestar de la ciudadanía."

"Para el cumplimiento de sus fines fundacionales, la Fundación podrá desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

- a) Conceder ayudas económicas, materiales o técnicas a deportistas, clubes deportivos y entidades sin ánimo de lucro para facilitar el desarrollo de su actividad.
- b) Organizar, promover o colaborar en competiciones deportivas, jornadas, encuentros, exhibiciones, campus, escuelas deportivas, programas formativos y cualquier otro tipo de actividad relacionada con el deporte.
- c) Impulsar programas específicos dirigidos a personas con discapacidad, menores, jóvenes, personas mayores, mujeres y colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
- d) Desarrollar proyectos de deporte inclusivo, deporte femenino, deporte base y promoción de hábitos de vida saludables.
- e) Promover iniciativas de voluntariado deportivo y social, pudiendo actuar como entidad de voluntariado conforme a la normativa vigente del Principado de Asturias.
- f) Colaborar con administraciones públicas, universidades, centros educativos, federaciones deportivas, empresas, asociaciones vecinales, entidades sociales y cualquier otra organización para el desarrollo de programas de interés común.
- g) Promover campañas de sensibilización, difusión y comunicación dirigidas a fomentar la práctica deportiva y los valores asociados al deporte.
- h) Organizar actividades de carácter solidario y de captación de fondos destinados a proyectos deportivos y sociales.
- i) Desarrollar servicios de asesoramiento, formación, gestión y apoyo técnico dirigidos a clubes deportivos y entidades vinculadas al ámbito de actuación de la Fundación.
- j) Gestionar programas, instalaciones, actividades o servicios deportivos mediante convenios, contratos o cualquier otra fórmula legalmente prevista.
- k) Realizar estudios, investigaciones, publicaciones y proyectos relacionados con la actividad física, el deporte, la salud, la inclusión y el desarrollo comunitario.
- i) Cualquier otra actividad que contribuya directa o indirectamente al cumplimiento de los fines fundacionales."

Asimismo en el artículo 5 se establecen las reglas básicas para la determinación de los beneficiarios de la acción fundacional y en el artículo 6 para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines.

Cuarto.—Según el artículo 1 de los Estatutos, que regula el ámbito de actuación "La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. No obstante, puede actuar en el resto del territorio del Estado español, así como a escala internacional", disponiendo el artículo 1 que "El domicilio de estatutario de la Fundación se establece en la Avenida de las Industrias, número 18, bajo, código postal 33213 del municipio de Gijón"

Quinto.—De acuerdo con la mencionada escritura de constitución de la Fundación, el primer Patronato de la "Fundación" está integrado por las siguientes personas:

Presidente: Fernando Sierra Cachero.

Vicepresidenta: Raquel Rodríguez Rodríguez.

Secretaria: Raquel Álvarez Lafuente.

Tesorero: Rubén Rodríguez Gonzalez.

Vocales: Aníbal López Fernández, Begoña Hernández Martín y Juan Carlos García Tournier

De todos los miembros del Patronato consta la aceptación expresa de los respectivos cargos que ostentan, manifestada en el acto constitutivo.

Sexto.—De acuerdo con la estipulación tercera de la escritura de constitución, la dotación de la Fundación asciende a la cantidad de 30.000,00 € (treinta mil euros), considerándose suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales, desembolsándose el importe de 7.500,00 € (siete mil quinientos euros) en el momento constitutivo, y comprometiéndose a desembolsar el importe restante en un plazo no superior a cinco años.

Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación queda recogido en sus Estatutos.

Octavo.—Con fecha 25 de agosto de 2026, el Servicio de Asuntos Generales y Tramitación Presupuestaria de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, ésta última como órgano titular del ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones docentes y culturales, informa favorablemente sobre la documentación presentada y la procedencia de inscripción de la mencionada Fundación en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte es competente para resolver el presente expediente en uso de las atribuciones que para el ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones Docentes y Culturales que desarrollen sus funciones principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias le atribuye lo dispuesto en el artículo 10.1.30 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Asturias en relación con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias, en materia de fundaciones, el Decreto 34/98, de 18 de junio, por el que se crea y regula el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias y Decreto 25/2024, de 15 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.

Asimismo son plenamente aplicables la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.

Segundo.—El ámbito territorial principal de actuación de la Fundación se circunscribe principalmente al Principado de Asturias, por lo que para la tramitación del expediente de clasificación e inscripción es competente la Administración de esta Comunidad Autónoma, bajo cuyo Protectorado habrá de acogerse por tanto la nueva Fundación.

Tercero.—La referida escritura pública de constitución contiene todos los requisitos mínimos exigidos por el artículo 10 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en cuanto a la identidad de la persona fundadora y su voluntad de constituir la fundación, la cuantificación de la dotación y la realidad de su aportación, la incorporación de los Estatutos y la identificación de todos y cada uno de los componentes del Patronato con la expresión de los cargos respectivos, teniendo igualmente constancia de la aceptación de los mismos conforme a los medios contemplados en el artículo 15 de la referida Ley.

Cuarto.—De conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 3 de la citada Ley de Fundaciones sobre las finalidades de éstas, de la enumeración de los fines contenida en el artículo 3 de los Estatutos de la Fundación, se desprende su carácter principalmente “cultural”.

Quinto.—El contenido mínimo de los Estatutos se ajusta asimismo a las prescripciones contenidas en el artículo 11 de la citada Ley, no constatándose por lo demás en el articulado estatutario norma o disposición alguna que la vulnere o la contravenga.

Sexto.—La dotación total asciende a la cantidad de 30.000,00 € (treinta mil euros), considerándose suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales, desembolsándose. El importe de 7.500,00 € (siete mil quinientos euros) por los fundadores en el momento constitutivo, y comprometiéndose a desembolsar el importe restante en un plazo no superior a cinco años.

Séptimo.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98, de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción. La Resolución acordando la inscripción conllevará la declaración de la fundación de interés general y la clasificación de ésta como de carácter docente o cultural.

RESUELVO

Primero.—Considerar legalmente constituida la “Fundación Deporte Gijón Oeste” (FUNDEGO), y que sus Estatutos están redactados conforme a las prescripciones y con los requisitos establecidos en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Segundo.—Declarar a la “Fundación Deporte Gijón Oeste” (FUNDEGO) de interés general, clasificándola como de carácter cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la “Fundación Deporte Gijón Oeste” (FUNDEGO) como Fundación de interés general en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias, con el número de Fundación 33/FDC0202.

Cuarto.—Ordenar que se de traslado de la presente Resolución a los interesados y al *Boletín Oficial del Principado de Asturias* para su publicación.

En Oviedo, a 27 de agosto de 2026.—La Consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Ana Vanessa Gutiérrez González.—Cód. 2026-07278.